

Artificial intelligence and the adaptation of electronic contracts in Islamic jurisprudence

[10.35781/1637-000-150-004](#)

د. أمانة علي حسين الشهراني*

*أستاذ الفقه مساعد، قسم الشريعة

كلية الشريعة والقانون، جامعة تبوك، المملكة العربية السعودية

ملخص

أركانها وشروطها المعتمدة شرعاً، وأن اختلاف وسيلة التعبير عن الإرادة لا يؤثر في صحة العقد ما دام التراضي متحققاً وخالياً من الغرر أو الإكراه. كما يبين أن التنفيذ الآلي للعقد يؤثر تحديات فقهية تتعلق بالمسؤولية، وقابلية الرجوع، ومعالجة الأخطاء التقنية، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط شرعية وتشريعية دقيقة توازن بين مقتضيات الابتكار التقني ومقاصد الشريعة في حفظ المال وتحقيق العدالة. ويوصي البحث بضرورة تطوير اجتهاد فقهي معاصر وتبني أطر تنظيمية تكفل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعاقد بما ينسجم مع القواعد الكلية للشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية:

الذكاء الاصطناعي - العقود الإلكترونية -
العقود الذكية - التكييف الفقهي - الرضا - القبول - الإيجاب.

يتناول هذا البحث التكييف الفقهي للعقود الإلكترونية المبرمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أعادت تشكيل أنماط التعاقد المعاصرة. وينطلق البحث من تحليل طبيعة العقود الإلكترونية والعقود الذكية، وبيان أوجه تمايزها عن العقود التقليدية، مع التركيز على مدى تحقق أركان العقد الشرعية، ولا سيما الرضا، والإيجاب، والقبول، في بيئة رقمية تعتمد على الوسائط التقنية والأنظمة المؤتمتة. كما يعالج البحث إشكالية دور الذكاء الاصطناعي في إبرام العقود وتنفيذها، من خلال مقارنته فقهياً بوصفه أداة أو وكلاً تقنياً يعكس إرادة بشرية سابقة، دون أن يُنسب إليه قصد مستقل أو أهلية ذاتية.

ويخلص البحث إلى أن العقود الإلكترونية، بما فيها العقود الذكية، تندرج في أصلها ضمن دائرة العقود المشروعة في الفقه الإسلامي متى استوفت

Artificial intelligence and the adaptation of electronic contracts in Islamic jurisprudence

Dr. Amna Ali Hussein Al-Shahrani*

*Assistant Professor, Islamic Jurisprudence (Fiqh), Department Sharia, College of Sharia and Law, University of Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia.

Abstract

This study examines the jurisprudential (fiqh-based) characterization of electronic contracts concluded through artificial intelligence technologies in light of the principles of Islamic jurisprudence, against the backdrop of rapid digital transformations that have reshaped contemporary contracting practices. The paper begins by analyzing the nature of electronic and smart contracts and highlighting their distinctions from traditional contracts, with particular emphasis on the extent to which the essential pillars of a valid contract—namely consent, offer, and acceptance—are fulfilled within a digital environment reliant on technological interfaces and automated systems. It further addresses the role of artificial intelligence in the conclusion and execution of contracts by framing it, from a fiqh perspective, as a technical instrument or delegated agent that reflects prior human intent, without possessing independent legal or moral capacity.

The study concludes that electronic contracts, including smart contracts, fall in principle within the scope of

permissible contracts under Islamic jurisprudence, provided that their essential pillars and legally recognized conditions are satisfied. It demonstrates that the mode of expressing intent, even when mediated by digital or automated means, does not affect contractual validity so long as genuine mutual consent is established and free from coercion or excessive uncertainty (gharar). The paper also highlights that the automated execution of contracts raises significant jurisprudential challenges relating to liability, reversibility, and the treatment of technical errors, thereby necessitating the development of precise fiqh-based and regulatory frameworks that balance technological innovation with the higher objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿa), particularly the protection of property and the realization of contractual justice.

Keywords:

Artificial Intelligence – Electronic Contracts – Smart Contracts – Jurisprudential Characterization (Fiqh Adaptation) – Consent – Acceptance – Offer

تمهيد:

يشهد العالم المعاصر تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية التي غيرت أنماط التواصل والتعاملات الاقتصادية والاجتماعية على نحو غير مسبوق. ومن أبرز مخرجات هذه الثورة بروز الذكاء الاصطناعي كأداة قادرة على أداء مهام معقدة كانت حكرًا على الإنسان، ومن بينها عمليات التعاقد والتبادل التجاري. فقد أضحت من المألوف أن تتم بعض المعاملات عبر منصات إلكترونية أو تطبيقات ذكية تتيح للمستخدمين إبرام عقود البيع أو الخدمة أو الإيجار من دون حضور مادي أو مباشر للأطراف المتعاقدة.

هذا التطور التكنولوجي أفرز ما يُعرف بالعقود الإلكترونية التي تختلف في بنيتها وآلياتها عن العقود التقليدية، سواء من حيث الوسيلة أو من حيث الدور المتنامي للأنظمة الذكية في صياغة الشروط وتفعيل القبول. ومع أنّ هذه العقود باتت ضرورة عملية تفرضها متطلبات الحياة الحديثة، إلا أنها تثير تساؤلات مهمة حول مدى توافقها مع الأصول الشرعية التي تنظم صحة التعاقد في الفقه الإسلامي، خصوصاً ما يتعلّق بمبادئ الرضا والإيجاب والقبول. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى مقارنة فقهية عميقة تستوعب هذه المستجدات وتُعيد قراءتها في ضوء القواعد المقررة.

أولاً: أهداف البحث:

يسعى هذا البحث لإنجاز عدد من الأهداف يمكن تحديدها على النحو التالي:

1. تحليل طبيعة العقود الإلكترونية المبرمة عبر الأنظمة الذكية وبيان أوجه تمايزها عن العقود التقليدية من حيث آلية الإبرام والتتفيذ.
2. توضيح أركان العقد في الفقه الإسلامي (الرضا، الإيجاب، القبول) وإبراز كيفية تحققها في صورة العقود الإلكترونية.
3. تكييف العقود المبرمة بواسطة الذكاء الاصطناعي فقهياً من خلال ربطها بالقواعد الشرعية المقررة في باب العقود والوكالة.
4. استخلاص الضوابط الشرعية اللازمة لضمان صحة العقود الذكية وحماية أطرافها من الغرر أو الاستغلال.
5. تقديم قراءة فقهية معاصرة تساعد على فهم المستجدات التقنية في ضوء أصول الفقه الإسلامي، وتفتح المجال أمام تطوير تشريعات حديثة منسجمة مع مقاصد الشريعة.

ثانياً: أهمية البحث:

الأهمية الأكاديمية: تتبع أهمية هذا البحث من كونه يسعى إلى سدّ فجوة معرفية في الدراسات الفقهية المعاصرة، وذلك عبر تحليل كيفية تكييف العقود الإلكترونية المبرمة بواسطة الأنظمة الذكية في ضوء قواعد الفقه الإسلامي. فالبحث يرفد الحقل الأكاديمي بمقاربة جديدة توضح مدى تحقق أركان العقد الأساسية - الرضا، الإيجاب، والقبول - في بيئة رقمية متطورة، وهو ما ينسجم مع الأهداف النظرية المتمثلة في تعميق فهم أصول التعاقد الشرعي واستجلاء مرونتها أمام المستجدات التقنية. ومن شأن هذه المقاربة أن تفتح آفاقاً أمام الباحثين والفقهاء للتوسع في دراسة العلاقة بين الفقه الإسلامي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الإسهام العلمي في النقاشات الفقهية والقانونية المعاصرة.

الأهمية التطبيقية: من الناحية العملية تتجلى أهمية البحث في تقديم ضوابط شرعية قابلة للتطبيق يمكن أن يستفيد منها المشرّع والقاضي والممارس عند التعامل مع العقود الذكية. وهو بذلك يترجم الأهداف التطبيقية للبحث من خلال وضع إطار عملي يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، ويزوّد الجهات التشريعية والتنظيمية بأدوات فقهية تساعد على صياغة قوانين أكثر انسجاماً مع مقاصد الشريعة واحتياجات العصر الرقمي. وبذلك يجمع البحث بين البعد النظري والبعد العملي، على نحو يضمن له قيمة أكاديمية وتطبيقية في آن واحد.

ثالثاً: الإشكالية البحثية

مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت أنماط جديدة من العقود الإلكترونية التي تُبرم عبر أنظمة ذكية قادرة على صياغة الشروط وإبرام الاتفاقات بصورة آلية، الأمر الذي أفرز كمّاً واسعاً من المعالجات القانونية والتقنية، قابله نقاش فقهي متزايد حول مدى تحقق أركان العقد الشرعية، وبخاصة الرضا والإيجاب والقبول، في هذه البيئة الرقمية المستحدثة. وقد أسهم هذا الاتساع المعرفي وتعدد الزوايا التحليلية في تشتيت النظر بين المقاربة القانونية والمقاربة الشرعية، بما يستدعي بحثاً تأصيلياً مقارناً يوازن بينهما. وانطلاقاً من كون الفقه الإسلامي يقوم على أصول راسخة في باب المعاملات، فإن تكييف هذه العقود في ضوء تلك الأصول، مع استيعاب خصوصياتها التقنية والقانونية، يمثل الإشكالية المركزية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها.

وفي ضوء ذلك يمكن صياغة السؤال الرئيس للبحث على النحو التالي: إلى أي مدى يمكن اعتبار العقود الإلكترونية المبرمة بواسطة الأنظمة الذكية عقوداً صحيحة من منظور الفقه الإسلامي، في ضوء تحقق أركان العقد الأساسية: الرضا، الإيجاب، والقبول؟

ويتفرع من هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية تتمثل فيما يلي:

1. ما الخصائص الجوهرية للعقود الإلكترونية المبرمة عبر الأنظمة الذكية، وكيف تختلف عن العقود التقليدية؟
2. كيف عرّف الفقه الإسلامي أركان العقد، وبأي صورة يمكن التحقق منها في التعاقد الإلكتروني؟
3. هل يُعد تدخل النظام الذكي في صياغة الشروط أو إتمام القبول ضرباً من الوكالة أو التمثيل، وكيف ينظر الفقه الإسلامي إلى هذه الصورة؟
4. ما الضوابط الشرعية التي ينبغي اعتمادها لضمان صحة العقود الذكية وتفاذي الغرر أو الاستغلال؟
5. كيف يمكن الاستفادة من هذه الضوابط في تقديم إطار فقهي يساعد التشريعات المعاصرة على تنظيم العقود الإلكترونية؟

رابعاً: منهجية البحث:

سوف يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأنسب لدراسة موضوع العقود الإلكترونية في ضوء الفقه الإسلامي. ويعود اختيار هذا المنهج إلى كونه يتيح للباحث أولاً وصف الظاهرة محل الدراسة - وهي العقود المبرمة بواسطة الأنظمة الذكية - من خلال بيان خصائصها وآلياتها التقنية والقانونية، ثم الانتقال إلى تحليل هذه الظاهرة وربطها بالقواعد والأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود.

ويُطبق هذا المنهج عبر خطوتين أساسيتين؛ تتمثل الأولى في جمع المادة العلمية المتعلقة بالعقود الإلكترونية والذكاء الاصطناعي من المصادر الفقهية التقليدية والمراجع القانونية والتقنية الحديثة، ثم عرضها بطريقة منهجية واضحة. أما الخطوة الثانية فتركز على تحليل هذه المادة تحليلاً مقارناً، من خلال ربط ما استقر عليه الفقه الإسلامي في باب الرضا والإيجاب والقبول بالصور المستحدثة من التعاقد الإلكتروني، وصولاً إلى صياغة رؤية فقهية متوازنة تراعي مقاصد الشريعة من جهة، وتستجيب لمتطلبات الواقع الرقمي من جهة أخرى.

وبذلك يسمح المنهج الوصفي التحليلي بتحقيق أهداف البحث المتمثلة في توضيح مدى تحقق أركان العقد الشرعية في بيئة الذكاء الاصطناعي، واستخلاص ضوابط فقهية وعملية يمكن البناء عليها في تنظيم هذه العقود.

خامساً: الدراسات السابقة :

1. أحمد الشامي (2021) : (1)

العقود الذكية وأثرها على العلاقات التعاقدية - دراسة قانونية مقارنة، منشورة في مجلة كلية الحقوق بجامعة طنطا .ركز الباحث على التكييف القانوني للعقود الذكية من حيث الأركان والشروط، وأشار إلى أن تنفيذها التلقائي قد يحدث خللاً في الضمانات القانونية. إلا أنه لم يتطرق للضوابط الفقهية، مما يجعل دراسته مكملة للبحث الحالي من الجانب القانوني لا الشرعي.

2. إبراهيم حسن الشاعر (2020) : (2)

التعاملات الذكية والعقود الرقمية في ميزان الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، غزة (سلسلة العلوم الإنسانية) .تناول الكاتب موضوع العقود الإلكترونية عموماً، وذكر بإيجاز العقود الذكية دون تحليل تفصيلي لها، ما يجعلها تمهيداً عاماً للباحث دون تقديم تصور فقهي واضح بشأن العقود القائمة على البلوك تشين.

3. مصطفى الهاللي (2022) : (3)

التطورات التقنية في العقود التجارية الحديثة - قراءة فقهية تأصيلية، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر .أبدى الباحث اهتماماً ببعض التطبيقات الرقمية للعقود، وناقش نماذج من العقود المؤتمتة، وتعرض لمسألة تنفيذ العقد بدون رضا صريح، مما يفيد في تقاطع البحث مع النقطة الجوهرية المتعلقة بتحقيق الإرادة في العقود الذكية.

(1) الشامي، أحمد. "العقود الذكية وأثرها على العلاقات التعاقدية - دراسة قانونية مقارنة"، مجلة كلية الحقوق - جامعة طنطا، العدد 32، المجلد 2، 2021.

(2) الشاعر، إبراهيم حسن. "التعاملات الذكية والعقود الرقمية في ميزان الشريعة الإسلامية"، مجلة جامعة الأزهر - غزة (سلسلة العلوم الإنسانية)، المجلد 22، العدد 2، 2020.

(3) الهاللي، مصطفى. "التطورات التقنية في العقود التجارية الحديثة - قراءة فقهية تأصيلية"، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، العدد 44، 2022.

4. محمد الصادق الخطيب (2023): (1)

الذكاء الاصطناعي في العقود الرقمية: التحديات الفقهية المعاصرة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت. بحث مهم حاول فيه الكاتب الربط بين تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الفقه الإسلامي، وتطرق لمسائل مثل النية، والرضا، وأثر الوسيط غير البشري. وقد خلص إلى أن كثيراً من التطبيقات الذكية لا تحقق الشروط الشرعية للعقود، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر الفقهي في هذه المسائل.

5. أحمد فودة (2021): (2)

تقنية البلوك تشين بين التنظيم القانوني والضوابط الفقهية، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - الرياض. بحث مركّز ومهم، ناقش فيه الباحث أحكام التعامل بالعملات الرقمية، وتطرق للعقود الذكية من زاوية شرعية بحثية، ما يُعد من الدراسات القليلة المتقدمة في هذا المجال، ويمكن الاعتماد عليه كأساس نقدي في هذا البحث.

6. أحمد سعد البرعي (2024): (3)

ركز الباحث على المقارنة بين العقود التقليدية والعقود الذكية من حيث الشكل، والآثار، وسلطة القضاء في فض النزاعات. تناول أثر البرمجيات في توثيق العقود، ومدى حجيتها، وموقف الفقهاء من التوثيق غير اللفظي، وخلص إلى أن العقود الذكية تُعد عقوداً صحيحة ما لم تتضمن غرراً أو ضرراً محققاً، وأوصى بضرورة ضبطها بضوابط شرعية في التطبيقات الواقعية.

(1) الخطيب، محمد الصادق. "الذكاء الاصطناعي في العقود الرقمية: التحديات الفقهية المعاصرة"، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت، العدد 117، 2023.

(2) فودة، أحمد. "تقنية البلوك تشين بين التنظيم القانوني والضوابط الفقهية"، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد 108، السنة 33، 2021.

(3) البرعي، أحمد سعد علي. "إنشاء عقود المعاملات وتنفيذها بين الطرق التقليدية وتقنية البلوك تشين والعقود الذكية: دراسة فقهية مقارنة". مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاءرة، المجلد 60، العدد 4، أكتوبر 2024، الصفحات DOI: 513-459

<http://www.ijdl.journals.ekb.eg+6bfsa.journals.ekb.eg+6> 10.21608/bfsa.2020.166907

والاقتصادية+6

7. خالد حسن أحمد حامد (2025):⁽¹⁾

رغم أن محور الدراسة هو التعاقد بالعملات الرقمية، إلا أن الباحث خصص فصلاً مهماً لشرح العقود الذكية بوصفها وسيطاً بين الطرفين في تنفيذ المعاملات الرقمية. تناول بالتفصيل الشروط الشرعية لصحة التعاقد، وخاصة مسألة تحقق التراضي في العقود البرمجية. خلص إلى أن العقود الذكية يمكن قبولها شرعاً إذا استوفت الأركان، وخاصة العلم بالمحل والرضا المتبادل.

تعليق عام على الدراسات السابقة

تظهر الدراسات السابقة تنوعاً بين المقاربة القانونية الصرفة (مثل دراسة أحمد الشامي وأحمد سعد البرعي) والمقاربة الفقهية أو المختلطة (مثل دراسات إبراهيم حسن الشاعر، مصطفى الهلالي، محمد الصادق الخطيب، وأحمد فودة). هذا التنوع يمنح الباحث أساساً متيناً لمقاربة متوازنة تجمع بين التحليل القانوني والتحقيق الفقهي.

من الناحية القانونية، تفيد بعض الدراسات في بيان الإطار التنظيمي للعقود الذكية ومشكلاتها الإجرائية، خاصة ما يتعلق بتنفيذها التلقائي و ضمانات الأطراف، وهو ما يساعد على تمييز ما هو تنظيمي قانوني عما هو موضوع فقهي. أما الدراسات ذات الطابع الفقهي، فإنها تزود البحث بنقاشات متقدمة حول مسألة الرضا والإيجاب والقبول في بيئة العقود الذكية، مع إبراز التحديات الشرعية مثل النية والغرر وتوثيق العقود بوسائل غير لفظية.

في ضوء ذلك تسعى الورقة البحثية الحالية إلى اختصار هذا الكم المعرفي الواسع فيما هو مفيد ووافٍ بالغرض لدى القارئ المتفقه والمطلع المثقف، وتتمثل القيمة المضافة للبحث الحالي في الربط المنهجي الدقيق بين الاتجاهات السابقة، وتقديم معالجة فقهية تأصيلية متكاملة تستند إلى أركان العقد في الشريعة الإسلامية، وتضع ضوابط شرعية عملية للعقود الإلكترونية المبرمة عبر الأنظمة الذكية، في ضوء مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع التقني المعاصر.

(1) حامد، خالد حسن أحمد. " التعاقد بالعملات الرقمية عبر خاصية البلوك تشين من منظور التشريع الإسلامي ".مجلة كلية الحقوق جامعة أسوان، المجلد 17، العدد 2، يناير 2025، الصفحات 308-357 DOI: 10.21608/mkasu.2025.339057.1404.jdl.journals.ekb.eg+6mkasu.journals.ekb.eg+6ijdl.journals.ekb.eg+6

سادساً : تقسيم البحث :

ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

المبحث الأول: الإطار العام للعقود الإلكترونية والأنظمة الذكية

- **المطلب الأول :** مفهوم العقود الإلكترونية وتطورها.
- **المطلب الثاني :** أشكال العقود الإلكترونية وطبيعة الأنظمة الذكية ودورها في إبرام وتنفيذ العقود.

المبحث الثاني: أركان العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقها على العقود الإلكترونية

- **المطلب الأول :** الرضا في الفقه الإسلامي ومدى تحققه في التعاقد عبر الذكاء الاصطناعي.
- **المطلب الثاني :** الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي وإسقاطهما على العقود الذكية.

المبحث الثالث: التكييف الفقهي للعقود الإلكترونية المبرمة بالذكاء الاصطناعي

- **المطلب الأول :** مدى صحة العقود الذكية وضوابطها الشرعية في ضوء الفقه الإسلامي.
- **المطلب الثاني :** التحديات التطبيقية والآفاق المستقبلية للعقود الذكية في ضوء مقاصد الشريعة.

المبحث الأول: الإطار العام للعقود الإلكترونية والأنظمة الذكية

شهدت العقود الإلكترونية تحولاً جوهرياً في الفكر القانوني والفقه المعاصر، نتيجة لتسارع التطورات التقنية وتغلغل الذكاء الاصطناعي في المعاملات الحديثة. فقد أفرز الفضاء الرقمي أنماطاً جديدة من التعاقد تجاوزت حدود الزمان والمكان، وأصبحت تدار عبر وسائط إلكترونية ذكية قادرة على تحليل البيانات واتخاذ القرارات التنفيذية دون تدخل بشري مباشر. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تأصيل فقه وقانوني لمفهوم هذه العقود، وبيان مدى توافقها مع مقاصد الشريعة وضوابطها، خاصة في ظلّ التطور المتسارع لما يُعرف بـ "الأنظمة الذكية" التي تمارس أدواراً تفاوضية وتنفيذية بالاعتماد على خوارزميات ذاتية التعلّم.

يأتي هذا المبحث ليتناول الإطار العام للعقود الإلكترونية والأنظمة الذكية، من خلال محورين أساسيين: يركّز الأول على بيان مفهوم العقود الإلكترونية وتطورها، في محاولة لتحديد ماهيتها وتمييزها عن صور التعاقد التقليدي، بينما يتناول الثاني أشكالها وطبيعة الأنظمة الذكية ودورها في إبرام العقود وتنفيذها، وما تثيره من إشكالات فقهية تتصل بمسؤولية الأطراف، وحجية الرضا، وإسناد الأفعال الصادرة عن الذكاء الاصطناعي في ضوء مقاصد الشريعة ومبادئها العامة في التعاقد. ويمثل هذا المدخل أساساً منهجياً لفهم كيفية تكييف هذه العقود في الفقه الإسلامي، بوصفها أحد أبرز تجليات الاقتصاد الرقمي الحديث.

المطلب الأول

مفهوم العقود الإلكترونية وتطورها وأشكالها

أدى التطور التكنولوجي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي إلى نشوء نمط جديد من العلاقات التعاقدية عُرف بالعقود الإلكترونية، التي تُبرم عبر الوسائط الرقمية وتستند إلى منظومات تقنية متقدمة تضمن سرعة الأداء ودقته. وقد أثارت هذه العقود تساؤلات عميقة حول ماهيتها الفقهية، ومشروعيتها أركانها، ومدى استيفائها لمقومات الرضا والإيجاب والقبول وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، خاصة مع تطورهما من مجرد تبادل إلكتروني للرضا إلى صيغ أكثر تعقيداً تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التفاوض والتنفيذ.

أولاً: المفهوم الفقه والقانوني للعقود الإلكترونية:

في الفقه الإسلامي، يُعرف العقد بأنه "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله"، وهو تعريف جامع يُلّام العقود التقليدية فضلاً عن ما يتجدد من أشكالٍ للتعاقد مع تطور وسائل

الاتصال¹ . أما العقد الإلكتروني، فيُفهم منه التعاقد الذي يتم بوسائط رقمية أو إلكترونية، بحيث يكون الإيجاب والقبول وتبادل الإرادات خلالها، ويُنتج أثراً مشروعاً وفق ضوابط الشرع؛ كأن يكون ثمة إرادة حرة، ومحل مشروع، وشكل لا ينافي مقاصد الشريعة.²

من المهم تبين بعض خصائص هذا المفهوم الفقهي في العقود الإلكترونية:

- **الإرادة المنعقدة إلكترونياً:** فالإيجاب والقبول يمكن أن يصدر عن طريق وسائط إلكترونية، كالرسائل الإلكترونية أو النماذج الإلكترونية، ما دام دالّان على المعنى المطلوب ومبيّنان لنية الطرفين.
- **الكتابة والتوثيق باعتبار أن الفقه الإسلامي قد أعطى الكتابة منزلة في التعاقد،** فالعقد المكتوب أو ما يساوي الكتابة من وسائل التوثيق يُعتبر معترفاً به شرعاً، والعقد الإلكتروني يعتمد على ما يُماثل الكتابة أو الخطاب المكتوب الرقمي .
- **القوة القانونية والشرعية للعقد الإلكتروني** حين يستوفي الشروط الفقهية العامة: الرضا، الأهلية، المعوض، المحل، والسبب، مع مراعاة أن الوسيلة لا تخلّ بالمشروع ولا تُستخدم لغايات محرّمة.³

علاوة على ذلك، يستلزم المفهوم الفقهي للعقد الإلكتروني مراجعة الضوابط التي سبق أن وضعها فقهاء المعاملات من حيث الرضا والشكل والوسيلة، وتحقيق ما إذا كانت السرية، والتوثيق، وضمان سلامة الوسيلة الإلكترونية من التلاعب، تُعد من شروط صحة هذا العقد أو من المسائل التي تُرجع إلى التكيف الفقهي. وقد أشار عدد من الباحثين إلى أن القاعدة الفقهية التي تقول "الكتاب كالخطاب" تُجيز أن تكون الوسيلة الكتابية أو الإلكترونية بديلاً مشروعاً عن الكتابة التقليدية.⁴

¹ د. أحمد علي صالح ضبّش، "تقنية العقود النكية وأثرها في استقرار المعاملات المالية: دراسة فقهية قانونية "الفقه العام، العدد 35 (2019): 267-270، مجلة دار العلوم - جامعة القاهرة.

² صالح بن سعد الكريديس، "القواعد الفقهية الحاكمة للعقود الإلكترونية"، مجلة كلية الدراسات الإسلامية ببينين بأسوان 6، العدد 6 (يوليو 2023): 843.

³ صالح بن سعد الكريديس، المرجع السابق، ص 844-846.

⁴ عبد الله جبريل محمد فضل الله، "شروط صحة التعاقد الإلكتروني في الفقه والقانون"، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، 19، العدد 2 (2023): 282-290.

ثانياً : مراحل تطور العقود الإلكترونية وأثر التقنية في بنيتها :

لقد شهد مفهوم العقد لدى الفقه الإسلامي منذ نشأته تحولات جوهرية ليس فقط في شروطه التقليدية من إيجاب وقبول ومحلّ وعوض، بل أيضاً في وسائل انعقاده وأشكال انعقاده؛ وفيما يتعلق بالعقود الإلكترونية، يمكن تتبع تطورها عبر ثلاث مراحل مميزة:

مرحلة الوسائط التقليدية لعقد الغائبين (البريد، الفاكس، التلكس) التي اعتمدت الكتابة أو الإشارة كبديل للوجود، وقد أشار إليها مجمع الفقه الإسلامي في قراره بأن التعاقد بواسطة آلات الاتصال الحديثة يُعدّ معاهداً بين غائبين عند توفر الشروط الشرعية.¹

مرحلة الحاسب الآلي والشبكة المغلقة، حيث بدأ التعاقد إلكترونياً عبر حاسب آلي أو نظام داخلي دون وجود الإنترنت العام، وقد توسّعت الدراسات الفقهية حينها لتبين صحة العقد طالما تحقّقت إرادة الطرفين بالرغم من وسيلة آلية.²

مرحلة الإنترنت والوسائط الذكية، حيث أصبح العقد يُبرم عبر شبكة الإنترنت، ويُنفذ آلياً أو شبه آلي، ويُطرح التساؤل الفقهي حول: هل يُعدّ وقت الانعقاد، ومكان وجود الأطراف، والاتصال الزمني، وهل الوسيلة التقنية تؤثر في صحة العقد؟ مثلاً، البحث المتخصص بين أن العقد الإلكتروني هو "تعاقّد عبر شبكة الإنترنت" ينطوي على حضور زمني لكن غياب مكاني غالباً، مما يُعطيه صفة العقد بين غائبين من حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان.³

¹ مجمع الفقه الإسلامي الدولي، *القرارات والتوصيات الصادرة عن دورات المجمع من 2 إلى 24*. القرارات من 1-238 جدة: منظمة التعاون الإسلامي، 2019. القرار رقم 52 (6/3) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، الدورة السادسة، جدة، المملكة العربية السعودية، 17-23 شعبان 1410 هـ الموافق 14-20 مارس 1990م، ص. 169.

² عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر، *العقود الإلكترونية: دراسة فقهية مقارنة*، الرياض: جامعة الملك سعود، ص2-12، دراسة منشورة على الرابط التالي:

https://elibrary.mediun.edu.my/books/MAL06166.pdf?utm_source=chatgpt.com.

³ حسن، يحيى يوسف فلاح "التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية". رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2007، ص2-7.

أما الأثر الذي أحدثته التقنية في بنية العقود الإلكترونية فظهر في: (أ) سرعة الأداء واختزال الزمان والمكان، (ب) تغيير وسائل الإيجاب والقبول من لفظ/كتابة إلى نقرة أو تأكيد إلكتروني، (ج) بروز مسائل فقهية جديدة منها تحديد مجلس العقد، وإثبات الإرادة، ومسألة التوقيع الإلكتروني أو الآلي، ومسألة التغيير في أماكن التنفيذ، كلها تستدعي تأصيلاً فقهياً جديداً لضمان الانسجام مع مقاصد الشريعة.¹

أخيراً، إن الوقوف على هذه المراحل التطورية يُعدّ مدخل ضروري لفهم كيفية تكييف العقود الإلكترونية في الفقه الإسلامي، إذ إن خصائص كل مرحلة تستلزم إعمالاً فقهياً مختلفاً فيما يخص شروط صحة العقد، ومسؤولية الأطراف، وإثبات العقد كما سيتضح لاحقاً.

المطلب الثاني

أشكال العقود الإلكترونية وطبيعة الأنظمة الذكية ودورها في إبرام وتنفيذ العقود.

شهد العالم تحولاً نوعياً في مفاهيم التعاقد مع اتساع نطاق استخدام الوسائط الرقمية والتقنيات الذكية، حيث لم تعد العقود تُبرم بالوسائل التقليدية فحسب، بل أصبحت الأنظمة الذكية تؤدي دوراً متزايداً في صياغة الالتزامات وتنفيذها تلقائياً. وقد أفرزت البيئة الرقمية أشكالاً متعددة من العقود الإلكترونية تختلف من حيث وسيلة الإبرام، وطبيعة العلاقة القانونية بين أطرافها، ومدى تدخل الذكاء الاصطناعي في مراحلها المختلفة. ومن ثم، يقتضي البحث الوقوف على أبرز هذه الأشكال وتحليل الدور المتنامي للأنظمة الذكية في تكييفها وتنفيذها ضمن إطار قانوني منضبط.

أولاً: أشكال العقود الإلكترونية وأنماطها في البيئة الرقمية:

تتعدد الأشكال والأنماط التي تأخذها العقود الإلكترونية في البيئة الرقمية، ويمكن الوقوف على خمسة أشكال رئيسية لها وذلك على النحو التالي:

1- العقود القائمة على العرض المسبق (Standard-form / Click-wrap): يُعد من الأنماط الشائعة في البيئة الرقمية عقود الصيغة المسبقة والتي تُصِفُها مواقع البيع والخدمات بصيغة جاهزة تُعرض على المستخدم (مثل: شروط الاستخدام، أو صفحة الدفع) وتُنَفَّذ بالضغط على زر «أوافق» أو ما يماثلها. هذه الصيغة تقدّم تحدياً فقهياً يتمثل في مدى تحقق الرضا الحقيقي: فهل يكون «النقر» دالاً على نية الرضا بالمضمون التعاقدي؟ ومن زاوية الفقه الإسلامي، فإن حكمية هذا النقر تتوقف على كونه تعبيراً

¹ عباس، غانم محمد، "القواعد العامة في إثبات العقود الإلكترونية"، *المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية* ... (2024) 26، ص31.

صريحاً عن الإرادة الحرة وخالف من التفرير والإكراه، كما تتطلب وضوحاً في المعروض التعاقدية وسهولة الوصول إلى بنوده للتحقق من محله ومشروعيته. ويُشير عدد من الباحثين إلى أن ضبط آليات الإعلام والتبليغ وإتاحة نصوص العقد بشكل مقروء قبل إبرام يعدّ شرطاً عملياً لتحقيق عناصر الرضا الشرعي.¹

2- العقود المُبرمة عبر المنصات والوساطة الآلية (Platform-mediated contracts): نمط آخر يتجسّد في عقود المنصات الرقمية (تجارة إلكترونية، خدمات توصيل، منصات عمل حرّ) حيث تُنشئ المنصة الإطارَ التعاقدية بين عددٍ من الأطراف، وتتحول المنصة إلى وسيطٍ تقني وتُحدّد آليات التسعير والتفويض والضمان. من جهة فقهيّة، يبرز هنا سؤال التفويض والوكالة: هل تُعدّ المنصة وكيلًا عن أحد الأطراف أم طرفًا مستقلاً؟ وكيف تُوزّع المسؤولية عن الخطأ أو الخلل التقني أو الاحتيال؟ الفقه العملي يدعو إلى تقنين دور المنصات وتحديد مسؤولياتها، وإلى إبراز هوية الأطراف وإجراءات إثبات العقد والتعامل مع حالات الإخلال أو الخطأ الفني الذي يُعيق تحقق الإرادة الحقيقية.²

3- العقود الذكية (Smart Contracts) والعقود الآلية القائمة على البلوك تشين: أدخلت تقنية البلوك تشين نموذجاً جديداً للعقود يُترجم الشروط إلى تعليمات برمجية تُنفذ ذاتياً عند تحقق شروطٍ معينة (events)، ما يعزز التنفيذ الآلي ويقلّص دور الوسطاء. إلا أن هذا النمط يثير إشكالات فقهيّة جوهرية: أولاً، كيفية مطابقة «البرمجة» لمقاصد العقد الشرعية (هل تعكس الشفرة الإرادة الحقيقية للأطراف؟)، وثانياً، مسألة قابلية التراجع والإلغاء (الشفرة قد تنفّذ التزاماً لا يمكن فكه بسهولة)، وثالثاً، مسؤولية الخطأ البرمجي أو الثغرات الأمنية. من هنا يقترح الفقه المعاصر اشتراطات تكميلية على العقود الذكية من قبيل: توثيق نوايا الأطراف خارج السلسلة (off-chain)، آليات للطعن أو التحكيم، ونماذج لتوقيع إلكتروني مرجعي يُعزّز حجية التعهد وإثبات الإرادة.³

¹ عطار، المختار بن أحمد، «دراسة في العقد الإلكتروني»، ورقة مقدّمة في أبحاث اليوم الدراسي لتكريم د. محمد رياض — أبحاث في الشريعة والقانون، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض — مراكش، نُشر في أبريل 2009، ص. 102-108.

² السعدي، ناصر بن أحمد بن مبارك. "الإشكالات القانونية في العقد الإلكتروني وطرق الحل". *المجلة القانونية: مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية*، المجلد 25، العدد 2 (أغسطس 2025): 1555-1557.

³ الكو، محمد بدر أحمد عثمان، "ماهية العقود الذكية"، مجلة جامعة الأزهر، الإصدار الأول 3/3 - العدد التاسع والثلاثون يناير / مارس (2024)، 1316-1330.

4- العقود التكيفية والاتفاقيات القائمة على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي : مع تطوّر الخوارزميات والذكاء الاصطناعي ظهرت عقود تعتمد على نظم ذكية تفاوضياً أو تنفيذياً (مثلاً عروض سعرية متغيرة تحسبها خوارزميات زمنية أو آليات تقييم تلقائية تقرر قبول العرض). فقهيّاً، يستدعي ذلك التفريق بين تصرف صادر عن إنسان وبين نتيجة آلية: فإذا كانت الآلة مجرد أداة تعبيرية عن إرادة البشر فهي تُعامل كشاهد أو وسيلة؛ أما إذا اتسمت بالاستقلالية في اتخاذ القرارات، فثمة حاجة إلى تأطير شرعي يحدد مسؤولية المبرمج/المُشغّل والأطراف المستفيدة وطبيعة «النية» المنسوبة لنتيجة الآلة، مع مراعاة قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وضرورة توفر الترسّد والشفافية في آليات اتخاذ القرار. كما تبرز أهمية اشتراط آليات رقابة فنية وقانونية تعيد إلى الإنسان سلطة التدخّل عند حصول ضرر أو نشوء نزاع.¹

5- الأشكال الهجينة والاتفاقيات الشرطية والاشتراكات الرقمية : بالإضافة للأنماط السابقة تنتشر أشكالٌ هجينة تجمع وثنائياً إلكترونيةً مكتوبةً، مع تنفيذٍ آليٍّ جزئيٍّ، أو عقود اشتراك (Subscription Contracts)، أو اتفاقيات الترخيص الرقمية. من زاوية الفقه الإسلامي، تتطلب هذه الأشكال التأكد من وضوح موضوع العقد (ماذا يُرخص؟ ما مدة الاشتراك؟ ما شروط الانسحاب؟) وتحديد مبالغ التعويض وآليات الإلغاء والإشعار، ويفضل اعتماد أحكام تنظيمية تضمن حماية الطرف الضعيف وشفافية البنود لتلافي الغرر والظلم.²

ثانياً: طبيعة الأنظمة الذكية وآليات عملها في سياق المعاملات الإلكترونية:

في عصر التحول الرقمي، يُشير مصطلح "الأنظمة الذكية" إلى برمجيات أو منظومات تقنية تعتمد على خوارزميات التعلم الآلي، أو معالجة اللغة الطبيعية، أو الشبكات العصبية، أو مكونات الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، لتدبير البيانات الضخمة واتخاذ قرارات شبه تلقائية في إطار سياقات

¹ حسن محمد عمر الحمراوي، "التعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكتروني عبر website ووسائل حمايته: دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي"، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد التاسع والثلاثون، أكتوبر 2022م / 1444هـ، (610-617).

² عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر، العقود الإلكترونية. دراسة فقهية مقارنة، منشورة على الرابط :

المعاملات الإلكترونية¹. داخل هذا الإطار، تتضافر تقنيات مثل تقنية البلوك تشين، والعقود الذكية، وأوراكل البيانات (Oracles) لتشكل بنية تشغيلية تُتيح تنفيذ التعاقدات بشكل مباشر أو شبه مباشر بمجرد تحقق شروط مبرمجة سلفاً، مما يُحوّل فكرة الوسيط البشري التقليدي إلى وسيط إلكتروني ذكي أو إلى عقد يُنفذ تلقائياً². ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول التقني لا يغيّر فقط "من هم الأطراف" بل "كيف تتم الإرادة" و"متى يتم التنفيذ" و"من يتحمل المسؤولية"؛ ففي هذه الأنظمة الذكية، تُترجم نوايا الأطراف إلى أسطر برمجية تُنفذ، وقد تُحدّد التبعات تلقائياً، الأمر الذي يعيد النظر في مفاهيم الأهلية، والرضا، والمحل، والوسيلة في الفقه الإسلامي. كما أن إحدى الآليات الجوهرية لعمل الأنظمة الذكية في المعاملات الإلكترونية هي مبدأ "إذا/عندما...ثم..." (If/When...Then...) "...؛ فعلى سبيل المثال، يُشترط في العقد الذكي أن تدخل شبكة أو "أوراكل" بيانات خارجية، وعند تحقق الشرط يتم تنفيذ الإجراء تلقائياً، دون تدخل بشري مباشر³. هذا الأمر يُثير - من ناحية فقهية - سؤالين رئيسيين: أولاًهما ما مدى مشروعية استبدال الخيارات الإرادية المباشرة بأوامر مبرمجة مسبقاً؟ وثانيهما كيف يُراعى مبدأ التراجع أو الإلغاء أو الخطأ البرمجي في ضوء القاعدة الأصولية التي تقول "الذم لا يكون إلا بالعمل"⁴؟ وفي هذا السياق، ينبغي وجود آليات "تدخل بشري-إشكالي" أو "تحكيم مسبق" أو "مراجعة بعدية" تسمح بإعادة النظر في العقد الذكي أو النظام الذكي قبل وقوعه أو بعد تنفيذه.

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن طبيعة الأنظمة الذكية في سياق المعاملات الإلكترونية تتسم بعدة خصائص: (1) الاستقلالية الجزئية في التنفيذ بمجرد توافر الشروط، (2) الاعتماد على وسائط تقنية تُغيّر "الزمان والمكان" الكلاسيكيين للمجلس التعاقد، (3) ديمومة التشغيل والتوثيق الرقمي الذي يصعب تغييره أو التلاعب به، (4) نوع جديد من المخاطر التقنية والفقهية - مثل الخطأ

¹ "What Is Artificial Intelligence (AI)?," Amazon Web Services, accessed October 19, 2025, <https://aws.amazon.com/ar/what-is/artificial-intelligence/>.

² F. Bassan, "From Smart Legal Contracts to Contracts on Blockchain," Computer Law & Security Review 40 (2024): 105966.

³ Shilpa Lama, "ما هي العقود الذكية؟ ما هي المشاكل التي تحلها؟"، موقع BelnCrypto عربي، 24 أغسطس 2025، https://ar.beincrypto.com/learn/smart-contracts/?utm_source=chatgpt.com.

* قاعدة فقهية وأصولية تعني أن المسؤولية أو المؤاخذه الشرعية لا تثبت إلا بناءً على فعل إرادي صادر من المكلف، أي أن الذم (اللوم أو الإثم) لا يترتب على مجرد النية أو التوقع أو الإهمال غير المقصود، وإنما على العمل الذي تم بالفعل وإرادة حرة واعية. (للاستزادة حول القاعدة يُنظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الرياض: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995، ج7، ص502).

البرمجي، والثغرات الأمنية، وتحكّم الكود - تتطلب تأصيلاً فقهياً جديداً، سواء من حيث عقد الإرادة أو من حيث المسؤولية أو من حيث مبدأ العدالة. ومن ثم، يصبح تحليل "آليات عمل هذه الأنظمة" شرطاً محتوياً لفهم كيفية تكييفها ضمن الفقه الإسلامي وضبطها بما يُحقّق مقصدية الشرع في المعاملات.

ثالثاً: دور الأنظمة الذكية في إبرام العقود وتنفيذها وأثرها على الإرادة التعاقدية:

في السياق الرقمي المتسارع، يلعب نظام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية دوراً محورياً ليس فقط في إبرام العقود بل في تنفيذها تلقائياً، وهو ما يطرح تحولات جوهرية على مضمون الإرادة التعاقدية. فبدل أن يُنظر التوقيع التقليدي أو المعاينة البشرية، تُصبح الآلة أو التعليمات البرمجية الوسيلة التي تُفعل العقد بمجرد تحقّق الشروط (if/when ... then). يُشير هذا إلى أن العقد لا يُبرم فقط بإيجاب ورضا بشري، بل يمكن أن ينتج تلقائياً عبر خوارزميات تكشف الشروط وتُنفّذها من دون تدخّل مباشر للبشر.¹

من جهة فقهية، يُستفاد أن هذا النمط يتطلب إعادة تمحيص لمعنى الإرادة التعاقدية: فهل يُعدّ "النقر" أو "الضغط" أو حتى "التفعيل البرمجي" بمثابة رضا حقيقي؟ وهل تمثّل الوسيلة الذكية إرادة الطرفين فعلياً أم مجرد تنفيذ مسبق لشروط لم تُفهم بالكامل؟ إلى جانب ذلك، يُثار موضوع المسؤولية حين يحدث خلل تقني أو خطأ برمجي، إذ إن العقد الذكي قد يُنفّذ دون أن يكون لدى أحد الأطراف القدرة التقنية على التدخّل أو التصحيح، مما يستدعي تأصيلاً فقهياً يُحدّد المسؤول عن الخطأ - المبرمج، المنفّذ، الطرف المستخدم - أو يُقيّد هذا التنفيذ بإجراءات مرجعية أو حقّ مراجعة.²

وبناءً عليه، يُمكن أن نستخلص أن الأنظمة الذكية تُشكل تحدياً فقهياً وتطبيقاً عملياً متكاملاً: فهي تغيّر موقع الوسيلة (من وسيط بشري إلى خوارزمية) وتغيّر زمان تنفيذ العقد (من بعد محضر العقد إلى لحظة تفعيل الشروط)، وتستدعي أن يتم ضبط شروط صحة العقد التقليدية (الرضا، الأهلية، المحلّ) في ضوء ما توفره هذه التقنية من سرعة وتلقائية ووصول واسع، مع الحفاظ على مقاصد الشريعة في العدل، وضمان الحماية من الغرر أو الغش أو التنفيذ غير المنضبط.

¹ Michèle Finck، "Smart Contracts as a Form of Solely Automated Processing Under the GDPR"، *International Data Privacy Law*, 9 no. 2 (2019): 78-95, <https://doi.org/10.1093/idpl/ipz002>.

² رمضان عبد الله الصاوي، "العقود الذكية وأحكامها في الفقه الإسلامي (الحلقة الثانية)"، *مجلة الاقتصاد الإسلامي*، المجلد 40، العدد 475 (يونيو 2020): 548-575.

المبحث الثاني

أركان العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقها على العقود الإلكترونية

يشكّل مفهوم العقد في الفقه الإسلامي أحد المرتكزات الجوهرية لتنظيم العلاقات التبادلية بين الأفراد، إذ يقوم على مبادئ الإرادة الحرة، والرضا المتبادل، وتحقيق مقاصد العدل والتوازن بين المتعاقدين. وقد عالج الفقهاء المسلمون أركان العقد - الرضا، والإيجاب، والقبول بوصفها الأسس التي يتقوم بها الارتباط الملزم بين الإرادتين، بما يُحقق استقرار المعاملات ويضبط مسؤوليات الأطراف. ومع التطور التقني وظهور العقود الإلكترونية التي تُبرم عبر الوسائط الرقمية، ثم العقود الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، برزت تساؤلات جديدة حول مدى تحقق تلك الأركان في بيئة افتراضية لا يشهد فيها أحد مجلس العقد التقليدي. ومن ثمّ، يهدف هذا المبحث إلى تحليل الأركان الفقهية للعقد في ضوء التحولات الرقمية، وبيان مدى اتساقها مع التعاقد عبر الأنظمة الذكية، وذلك من خلال دراسة محورين رئيسيين: أولهما الرضا في الفقه الإسلامي وإمكان تحقيقه في العقود الإلكترونية، وثانيهما الإيجاب والقبول وإسقاطهما على العقود الذكية التي تُبرم وتُنفذ ذاتياً دون تدخل مباشر من الإنسان.

المطلب الأول

الرضا في الفقه الإسلامي ومدى تحقيقه في التعاقد عبر الذكاء الاصطناعي

يُعدّ الرضا الركنَ الجوهرية في تكوين العقد في الفقه الإسلامي، إذ هو مناط الالتزام ومصدر الإلزام، وبدونه ينتفي معنى التعاقد ومشروعيته. وقد أولى الفقهاء هذا الركن عناية خاصة باعتباره تجسيداً لإرادة الأطراف واختيارهم الحرّ، مقروناً بشرط العلم بالمحل وانتفاء الغرر أو الإكراه. ومع دخول العقود الإلكترونية والأنظمة الذكية في ميدان المعاملات، ثار التساؤل حول مدى تحقق الرضا في بيئة رقمية تُدار فيها الإرادة عبر وسائط تقنية أو خوارزميات مبرمجة، وما إذا كان هذا الرضا يعادل الإرادة الحقيقية في العقود التقليدية.

أولاً: الرضا في الفقه الإسلامي كأساس لانعقاد العقد الإلكتروني:

يُعدّ الرضا في الفقه الإسلامي ركناً جوهرياً لصحة العقد، إذ يعبر عن توافق الإرادتين في غير إكراه أو تدليس، تحقيقاً لمقاصد العدالة والاختيار الحر في المعاملات، وهو ما يتلاقى مع ما قرره القوانين الوضعية الحديثة في اشتراط التراضي لانعقاد العقد الإلكتروني ولكي يكون منتجاً لكل

آثاره القانونية المقصودة بين أطرافه.¹ فالإرادة باعتبارها مكونة للرضا ليس لها أي قيمة قانونية إلا إذا تم التعبير عنها بفعل خارجي،² ويتم العقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده. وتجدر الإشارة إلى أن معظم القوانين العربية لم تشترط طريقة محددة للتعبير عن الإرادة، إذ يجوز أن يكون التعبير صريحاً أو ضمناً، وقد كرسّت اتفاقية لاهاي لعام 1964 الخاصة بتكوين عقد البيع الدولي، وكذلك اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لعام 1980م، مبدأ الرضائية بنصها الصريح في المادة (11) على عدم اشتراط الكتابة أو أي شكلية أخرى سواء لانعقاد العقد أو لإثباته، ومن ثم يجوز التعبير عن الإرادة بأي وسيلة. وقد أخذ القانون الأمريكي الموحد للتجارة بمبدأ الرضائية في المادة (2/204)، حيث يجيز انعقاد عقد بيع البضائع بأي وسيلة تُظهر تراضي الطرفين، بما في ذلك سلوكهما الذي يدل على إقرارهما بوجود العقد. ولما كانت الرضائية شرطاً جوهرياً في التعاقد عبر الإنترنت، فإن التعبير عن الإرادة يتم من خلال الإيجاب والقبول، والنية المتجهة نحو الارتباط القانوني، بما يفيد أن التعاقد الإلكتروني هو النقاء إيجاب صادر من طرف، محله عرض مطروح بطرق سمعية أو بصرية أو كليهما على شبكة الإنترنت، بقبول صادر من الطرف الآخر بالوسائل ذاتها تحقيقاً لعملية يرغب الطرفان في إنجازها.³ وهو ما ينسجم مع القاعدة الفقهية القائلة بأن الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يترتب عليها ضرر أو غرر، مما يبرر قبول وسائل التعبير الحديثة عن الإرادة في العقود الإلكترونية.

ثانياً: مفهوم الإرادة وطرق التعبير عنها في العقد الإلكتروني

يقصد بالإرادة انعقاد العزم على إجراء العملية القانونية محل التعاقد، وفي العقود التقليدية يتم التعبير عنها بالوسائل المعتادة، أما في العقود الإلكترونية فتتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية. ويُعرف العقد عموماً بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام يُحدث أثراً في المعقود عليه، وبناءً على ذلك يركز العقد أساساً على إرادة الطرفين ورضاهما التام بخلق هذا الالتزام، وهو ما يُعرف في القانون بمبدأ سلطان الإرادة، أي قدرة الأطراف على تحديد مضمون العقد وآثاره.⁴ ويتوافق هذا مع

¹ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني: مصادر الالتزام (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، ص 172.

² شحاتة غريب شلقاء، التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية: دراسة مقارنة (القاهرة: دار الجامعة الجديدة، 2008م)، ص 75.

³ أحمد سعيد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية: تكوين العقد وإثباته، ط 1 (القاهرة: مطبوعات عين شمس، 2005م)، ص 111.

⁴ خالد ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني: دراسة مقارنة، (القاهرة: دار الفكر الجامعي، 2013)، ص 163.

المفهوم الشرعي للرضا الذي يُعدّ تعبيراً عن الاختيار الحر، تحقيقاً لمقصد رفع الإكراه والتغيير في البيوع والمعاملات.

ثالثاً: صور التعبير عن الإرادة بين الصراحة والضمنية

نص القانون المصري في المادة (90) على أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة على حقيقة المقصود، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمناً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً. وقد اعتبر القانون من أنواع التعبير الصريح اتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة على حقيقة المقصود، ومثل لذلك بعرض البضائع مع بيان ثمنها، أو وضع الآلات الميكانيكية كالميزان أو آلة بيع الحلوى، وهو ما يُعدّ من قبيل التعاقد بالتعاطي الذي أجازته جمهور الفقهاء على أساس أن الفعل يقوم مقام اللفظ.¹ وقد سبق الفقه الإسلامي إلى تقرير هذا المبدأ في باب العقود بالتعاطي، حيث جعل الأفعال القائمة مقام الأقوال دالة على الرضا الضمني، وهو ما يشكل أصلاً شرعياً لتفسير السلوك الرقمي في العقود الذكية.

رابعاً: بين الإرادة الباطنة في الفقه الإسلامي والإرادة الظاهرة في القانون الوضعي:

هناك نظريتان تناولتا الإرادة وأهميتها في تكوين العقد وقيامه صحيحاً، هما نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة. الأولى أخذ بها الفقه الإسلامي والفقه اللاتيني، ومؤداها التمسك بنية المتعاقد الحقيقية حتى لو فشل في التعبير عنها بدقة، وتستمد هذه النظرية من مبدأ سلطان الإرادة، إذ تُفسر العقود وفق نية المتعاقدين، وتغلب الإرادة الباطنة على الإرادة الظاهرة.² أما الثانية، فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واعتبرت أن الإرادة النفسية لا يُعتمد بها قانوناً لأنها أمر كامن في النفس، بينما الإرادة الظاهرة هي التي يُعتمد بها قانوناً لكونها تتجلى في مظهر اجتماعي ملموس، سواء كان هذا المظهر قولاً أو فعلاً أو سكوتاً في حالات معينة.³ ويبدو أن الفقه الإسلامي يقترب من مفهوم الإرادة الباطنة التي تعول على نية المتعاقد، في حين أن العقود الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي تميل إلى الاعتراف بالإرادة الظاهرة التي تعبر عنها الأنظمة الذكية بشكل آلي.

¹ عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص 176.

² المرجع السابق، ص 180.

³ المرجع السابق، ص 176.

وبناءً على ما سبق، فإن تحقق الرضا في التعاقد عبر الأنظمة الذكية يظل مرهوناً بمدى قدرة تلك الأنظمة على نقل الإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون تحريف أو تدليس، بحيث يُعتدّ بما يصدر عنها من قبول أو رفض متى كانت مبرمجة على نحو يُظهر قصد التعاقد، وهو ما يمكن تكييفه فقهيًا في ضوء قاعدة النيابة في التصرفات، واعتبار الذكاء الاصطناعي وكيلًا تقنيًا لا ينعقد العقد إلا بموافقة الموكل على ما صدر عنه.

المطلب الثاني

الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي وإسقاطهما على العقود الذكية

يُعدّ الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي ركنين جوهريين في انعقاد العقد، إذ لا ينعقد العقد شرعاً إلا بتلاقي إرادتين متطابقتين على محل مشروع، خالي من الغرر والجهالة. وقد ظل هذان الركنان يحتفظان بمكانتهما المركزية في نظرية العقد، سواء في العقود التقليدية أو في العقود الإلكترونية والذكية، التي تمثل امتداداً حديثاً لمفهوم التعاقد في بيئة رقمية تعتمد على الوسائط التقنية والذكاء الاصطناعي.

أولاً: الإيجاب في العقود الإلكترونية والعقود الذكية:

يُعرف الإيجاب بأنه العرض الذي يتقدم به الشخص ليُعبّر به على وجه الجزم عن إرادته في إبرام عقدٍ معين، فينعقد العقد بمجرد صدور القبول. أما الإيجاب عبر الإنترنت فلا يعدو أن يكون سوى امتداداً للإيجاب التقليدي، غير أن الوسيلة تختلف مع بقاء الجوهر ذاته؛ إذ يتم عبر أدوات الاتصال الحديثة كالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو المنصات الرقمية، دون أن يتغير طبيعته القانونية أو حكمه الشرعي.¹

ولتتمام الإيجاب ينبغي أن يصدر القبول مطابقاً له، بحيث تتلاقى الإرادتان في وقتٍ واحد، فينعقد العقد الصحيح عند اتحاد المجلس حكماً أو حقيقة، ويمكن تلخيص أحكام الإيجاب الإلكتروني في النقاط الآتية:

- أ. أن الإيجاب في العقد الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن الإيجاب في العقد التقليدي، وإنما تختلف وسيلة التعبير عنه.
- ب. أن مجلس العقد في البيئة الإلكترونية قد يكون حكماً يعادل المجلس الحقيقي.

¹ احمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت، (القاهرة: دار الثقافة، 2002)، ص71.

ت. أن الإيجاب عبر الإنترنت غالباً ما يكون موجّهاً إلى جمهور غير محدد، مما يستلزم من الموجب توخي الحذر بشأن أهلية الموجب له، ولغة التعاقد، وقدرته على الوفاء، لما لذلك من أثر مباشر على صحة العقد.

وتتنوع صور الإيجاب الإلكتروني بين الإيجاب عبر البريد الإلكتروني، أو عبر صفحات الويب، أو من خلال المحادثة والمباشرة المرئية.¹

1- الإيجاب عبر البريد الإلكتروني (Email) يتخذ الإيجاب عبر البريد الإلكتروني صورتين رئيسيتين: الأولى، أن يكون هناك فاصل زمني بين الإيجاب والقبول، وهو ما يجعل الإيجاب غير ملزم ما لم يتضمن التزاماً صريحاً بالبقاء عليه لمدة محددة، كما نصت المادة 63 من القانون المدني الجزائري. الثانية، أن يتم الاتصال بالكتابة المباشرة عبر البريد الإلكتروني، بحيث يشبه الإيجاب عبر التلكس من حيث الاتصال الفوري، ويُعامل كأنه في مجلس عقد واحد.

2- الإيجاب عبر الموقع الإلكتروني (الويب): لا يختلف الإيجاب عبر المواقع الإلكترونية كثيراً عن الإيجاب عبر وسائل الإعلام التقليدية، فهو يُعد عرضاً موجّهاً إلى الجمهور، وقد يكون مستمراً طوال الوقت. ويرى بعض الفقه أن هذه الإعلانات لا تُعد إيجاباً ملزماً، بل مجرد دعوة للتعاقد، إلا إذا نص الإعلان على خلاف ذلك، وهو ما أكدته قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996م.²

3- الإيجاب عبر المحادثة أو المباشرة: يتيح الاتصال المرئي عبر الإنترنت حضوراً افتراضياً لطرفي العقد في مجلس واحد، يُسمى «مجلس العقد الافتراضي»، وتُطبّق عليه القواعد العامة للعقود بين الحاضرين، إذ يكون الإيجاب غير ملزم ما لم يصدر القبول فوراً، ويجوز للموجب العدول عنه قبل القبول.³

¹ خالد ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص 27.

² احمد خالد العجلوني، مرجع سابق، ص 70.

³ المرجع السابق، ص 29.

ثانياً: أحكام الإيجاب في الفقه الإسلامي:

ينشأ العقد في الفقه الإسلامي بالإيجاب والقبول، وفق شروط محددة أبرزها الأهلية، والرضا، ومطابقة الإيجاب للقبول، واتصال الإيجاب بالقبول. ويشترط الفقهاء اتحاد المجلس، بحيث يكون الإيجاب والقبول في زمن واحد ومكان حكم واحد، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، في حين أجاز المالكية التزام الموجب بإيجابه لمدة محددة إن نصّ عليها صراحة.¹ كما اعتبر جمهور الفقهاء أن العدول عن الإيجاب قبل القبول جائز ما لم يتم الارتباط بين الإرادتين، في حين يرى المالكية أن الموجب لا يجوز له الرجوع عن إيجابه إلا إذا أعرض الموجب له عن القبول، لأن الإيجاب في نظرهم يُنشئ حقاً مؤقتاً في القبول للطرف الآخر.²

وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على أن العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يُظهر أثره في المعقود عليه، مما يدل على تطابق الرؤية الفقهية مع الأساس القانوني الحديث في تحديد لحظة انعقاد العقد.

ثالثاً: القبول الإلكتروني والعقود الذكية:

يشترط الفقه الإسلامي مطابقة القبول للإيجاب في كل المسائل الجوهرية. فالقبول الإلكتروني لا يختلف عن القبول التقليدي من حيث ماهية، وإنما في الوسيلة، إذ يتم عبر شبكة الإنترنت أو المنصات الذكية، وتخضع آثاره للشروط نفسها التي تحكم القبول في العقود المعتادة.³ ويشترط لصحة القبول الإلكتروني أن يصدر أثناء بقاء الإيجاب قائماً، وأن يكون مطابقاً له في المضمون، وأن يتم التعبير عنه بوسيلة تتيح العلم به من قبل الموجب، سواء كان ذلك بالبريد الإلكتروني، أو من خلال المنصات الذكية التي تعتمد على العقود المبرمجة ذاتياً. وفي هذا السياق، يُعدّ القبول في العقود الذكية تنفيذاً آلياً للرضا المسبق بين الأطراف، حيث تُنفذ شروط العقد فور تحقق الوقائع المبرمجة، دون تدخل بشري مباشر.⁴

¹ عبد الرحمن الصابوني، مدخل لدراسة التشريع الإسلامي (حلب: منشورات جامعة حلب، 1993م)، ص 120.

² الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته. (دمشق: دار الفكر، الطبعة الرابعة، 1989م، ج4)، ص 2547-2548.

³ خالد ممدوح، إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص 340.

⁴ المرجع السابق، ص 143.

المبحث الثالث

التكييف الفقهي للعقود الإلكترونية المبرمة بالذكاء الاصطناعي

تُعدّ مسألة التكييف الفقهي للعقود الإلكترونية المبرمة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي من القضايا المعاصرة التي تثير اهتمام الفقهاء والباحثين في مجال المعاملات الحديثة، لما تنطوي عليه من أبعاد شرعية وتقنية معقدة. إذ تطرح هذه العقود إشكالات تتعلق بمدى تحقق الأركان والشروط الشرعية، خاصة في ما يتعلق بالرضا والإرادة والمسؤولية التعاقدية. ويهدف هذا المبحث إلى تحليل صحة هذه العقود وضوابطها وفق مقاصد الشريعة، مع بيان التحديات العملية التي تواجه تطبيقها، واستشراف مستقبلها في ضوء المبادئ الفقهية المرنة التي تميز الفقه الإسلامي.

المطلب الأول

مدى صحة العقود الذكية وضوابطها الشرعية في ضوء الفقه الإسلامي

تُعدّ العقود الإلكترونية المبرمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي من أبرز صور التعاملات المعاصرة التي تثير إشكالات فقهية دقيقة، تتعلق بمدى تحقق الأركان الشرعية للعقد، خاصة عنصر الرضا والإيجاب والقبول في بيئة رقمية لا حضور مادي فيها للأطراف. ويتطلب فهم مشروعيتها وضوابطها الوقوف على التكييف الفقهي للعقود المبرمة إلكترونياً وأسسها في ضوء القواعد الكلية للشريعة الإسلامية.

أولاً: تحرير محل النزاع

بعد مقارنة أقوال الفقهاء المعاصرين، لم أجد - في حدود بحثي - خلافاً بينهم في أن العقد الذي يُبرم بوسائل غير مباشرة، كالفاكس أو المراسلة عبر شبكة الإنترنت، يُعدّ من العقود الإلكترونية، إذ يكون المتعاقدان في هذه الحال غائبين عن مجلس العقد.¹

أما بالنسبة للوسائل المباشرة كالهاتف أو الوسائط المرئية، فقد اختلف العلماء المعاصرون في تكييفها على قولين، القول الأول: يرى بعض الفقهاء أن العقود التي تُبرم بالوسائل المباشرة، مثل الهاتف أو الوسائط المرئية، تُعتبر من العقود التي تتعقد بين حاضرين من حيث الزمن، لأن كلاً من

¹ ينظر في هذا الشأن: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 52 (6/3)، دورة المؤتمر السادس، 1991م؛ وهبة الزحيلي، *الفقه الإسلامي وأدلته*، ج4، ص2951؛ محمد عقلة، *حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة*، ص115؛ عدنان ربابعة، *التعاقد الإلكتروني*، ص11.

المتعاقدين يسمع كلام الآخر مباشرة دون فاصل زمني، فيتحقق بذلك اتحاد مجلس العقد.¹ أما القول الثاني : فيرى آخرون أن العقود التي تُبرم بوسائل الاتصال المباشرة تُعدّ من قبيل التعاقد بين غائبين من حيث المكان، وإن كانا حاضرين من حيث الزمان.² واستدلوا بأن المتعاقدين وإن سمع كلٌّ منهما كلام الآخر مباشرة، فإنهما لا يجتمعان في مكان واحد، فيُعدّ مجلس العقد حكماً لا حقيقةً.³

ويرجّح الباحث أن التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية المباشرة هو تعاقد بين غائبين حكماً، لأن الاتصال وإن كان فورياً، إلا أن الاجتماع المادي بين المتعاقدين غير متحقق فعلاً.

ثانياً: التكييف الفقهي للعقد الإلكتروني

بعد استعراض الآراء السابقة، يمكن تكييف العقد الإلكتروني ضمن العقود التي تُبرم بين الغائبين، سواء أكان ذلك بوسائل مباشرة مثل الهاتف، أم غير مباشرة كالمراسلات عبر الإنترنت، إذ يغيب أحد الطرفين أو كلاهما عن مجلس العقد، سواء كان الغياب زمانياً أو مكانياً.

وقد تناول الفقهاء المتقدمون مسألة التعاقد بين الغائبين من خلال ما توافر لديهم من وسائل اتصال آنذاك، كالكتابة أو الرسائل، فاختلّفوا على قولين:

القول الأول : يجوز التعاقد بين الغائبين، وهو مذهب الحنفية،⁴ والمالكية،⁵ والصحيح عند الشافعية،⁶ وقول الحنابلة.⁷ ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1. قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29] ووجه الدلالة لديهم: أن العبرة في صحة العقد بتحقيق التراضي، لا بوسيلة التعبير عنه، فكل ما يدل على رضا المتعاقدين ينعقد به العقد.⁸

¹ بدائع الصنائع، ج5، ص138

² الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج3، ص3

³ محمد عقلة، حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة، ص115

⁴ بدائع الصنائع، 138/5

⁵ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير: الدردير، 3/3.

⁶ مغني المحتاج، 329/2.

⁷ كشاف القناع شرح الإقناع، 148/3.

⁸ المجموع، 167/9.

2. قول النبي ﷺ: "إنما البيع عن تراضٍ"،¹ ووجه الدلالة: أن الرضا هو مناط صحة البيع، سواء تم بالقول أو بالكتابة أو بوسيلة أخرى تدل على القبول.
3. القاعدة الفقهية: *الكتاب كالخطاب*، أي أن الكتابة تعدّ في حكم القول، فهي وسيلة مشروعة للتعبير عن الإرادة، وخاصة بين الغائبين.²

أما القول الثاني: فيرى أصحابه بعدم جواز التعاقد بين الغائبين، وهو قول لبعض الشافعية.³ واستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل في البيع أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، والكتابة أو المراسلة تفقد هذا الشرط.⁴

ويرجّح الباحث القول الأول، إذ إن ما استدلووا به من أدلة شرعية وعقلية يُظهر أن مناط صحة العقد هو التراضي بين المتعاقدين لا وسيلة التعبير عنه، فمتى تحقق الرضا انعقد العقد، سواء أكان المتعاقدان حاضرين أم غائبين.

ثالثاً: من حيث طبيعة العقد - هل هو عقد إذعان أم عقد رضائي؟

أثار بعض الباحثين تساؤلاً حول طبيعة العقد الإلكتروني: هل يُعدّ من عقود الإذعان أم من العقود الرضائية؟ فهناك من يرى أن العقود الإلكترونية من عقود الإذعان، لأن المشتري يضطر إلى القبول بالشروط التي يضعها الطرف الآخر دون مناقشة أو تفاوض.⁵ وهناك فريق آخر يرى أن العقد الإلكتروني لا يُعدّ عقد إذعان إلا إذا توافرت فيه جميع شروط عقود الإذعان، كأن تكون السلعة محتكرة.⁶

¹ أخرجه ابن ماجه في سننه 305/3، أبواب التجارات، باب بيع الخيار، صححه الألباني في الإرواء، 125/5.

² موسوعة الفواع الفقهية، 272/8.

³ المذهب، 3/2، المجموع، 167/9.

⁴ المذهب، 4/2.

⁵ يُنظر: العقد الإلكتروني؛ كاظم علي، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ص ١٣٥. العقود الإلكترونية؛ الزيايدي، ص ٦٥..

⁶ يُنظر: إبرام العقد الإلكتروني؛ الحامدي، ص ٣٣. التراضي في العقود الإلكترونية؛ الذيابات، ص ٣٩.

ويرجح الباحث أن العقود الإلكترونية تتأرجح بين الإذعان والرضائية؛ فبعضها - كالعقود التي تُبرم عبر المواقع الحكومية أو المنصات الرسمية - يغلب عليها طابع الإذعان، بينما البعض الآخر - كالعقود التي تتم عبر منصات تفاوض إلكترونية - يظل عقدًا رضائيًا قائمًا على التراضي.

في ضوء ما تقدم وبعد استقراء النصوص الشرعية ومقاصدها الكلية يتضح أن العقود الذكية المبرمة بوسائل الذكاء الاصطناعي تندرج في أصلها ضمن دائرة العقود المشروعة في الفقه الإسلامي، متى استوفت أركانها المعتبرة من الرضا، والمحل، والصيغة. فوسيلة التعاقد لا تُعدّ مؤثرة في صحة العقد ما دام التراضي بين المتعاقدين متحققًا، إذ إن العبرة في الشريعة بتحقيق المعنى لا بالمظهر، وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وحديث النبي ﷺ: «إنما البيع عن تراضٍ». ويرى الباحث أن التكيف الفقهي الأقرب للعقود الذكية هو أنها عقود بين غائبين حكمًا، لأن الاتصال يتم عبر وسائط رقمية لا يتحقق فيها الاجتماع المادي للأطراف، وإن كانت آنية من حيث الزمن. كما أن هذه العقود - بحسب طبيعتها التقنية - تتراوح بين الإذعان والرضائية؛ فبعضها يقوم على شروط مفروضة سلفًا لا يمكن تعديلها، مما يقربها من عقود الإذعان، بينما يظل بعضها الآخر قائمًا على حرية التفاوض والتراضي الإلكتروني الكامل. وعليه، فإن صحة العقود الذكية تنبني على تحقق الإرادة الحرة والرضا الصحيح، واستيفاء الضوابط الشرعية للعقود في الإسلام، بحيث تُعدّ هذه العقود امتدادًا معاصرًا للعقود التقليدية، لا يقدح في مشروعيتها اختلاف وسيلة الإبرام، ما دامت تتقيد بمقاصد الشريعة في حفظ المال وتحقيق العدالة في التعامل.

المطلب الثاني

التحديات التطبيقية والآفاق المستقبلية للعقود الذكية في ضوء مقاصد الشريعة.

تواجه العقود الذكية جملة من التحديات التطبيقية تتعلق بمدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها المقاصدية، خصوصًا فيما يتصل بمسائل المسؤولية، والشفافية، والنية التعاقدية، وضمان العدالة في التنفيذ. غير أن هذه التحديات تفتح في الوقت ذاته آفاقًا مستقبلية واسعة لإعادة توظيف التقنيات الذكية في خدمة مقاصد الشريعة وتحقيق الكفاءة والعدالة في المعاملات المعاصرة.

أولًا: التحديات التطبيقية للعقود الذكية في ضوء الفقه الإسلامي.

تواجه العقود الذكية، بوصفها عقودًا تُفعل شروطها برمجيًا عبر تقنيات مثل البلوك تشين والأوراق، تحديات تطبيقية فقهية وقانونية جوهرية لا بد الوقوف عندها قبل اعتمادها عمليًا داخل منظومة المعاملات الإسلامية.

1- أول هذه التحديات تحقق الإرادة والنية؛ إذ إن العقد يُفعل تلقائياً عند تحقق شرط برمجي، ما يثير تساؤلاً شرعياً حول مدى وضوح الإرادة لدى الأطراف وقدرتهم على إدراك بنود الكود ومآلاته، وهو ما يجعل من شرط الرضا والأهلية نقطة حساسة في التكييف الفقهي للعقد الذكي¹.

2- كذلك ينشأ إشكال الوضوح والمضمون؛ فالشروط المشفرة داخل الكود قد تحمل تعقيدات تقنية لا يدركها الطرف العادي، مما قد يستحضر مادة الغرر والجهالة التي يحرمها الفقه الإسلامي إذا أدت إلى وقوع ضرر أو استغلال لطرف أضعف. ولهذا، يرى عدد من الباحثين ضرورة اشتراط مبادئ الشفافية وإتاحة نصوص مفهومة أو ملخصات تفسيرية تُصاحب الكود لضمان تحقق المقصود الشرعي من التراضي².

3- تبرز قضية قابلية الرجوع والتكيف مع الأخطاء التقنية أو الظروف الطارئة؛ فطبيعة التنفيذ الآلي قد تُعقد آليات الإلغاء أو الإصلاح إذا وقع خلل برمجي أو حدث ظرف قاهري، بينما الفقه الإسلامي يقرّ مبدأ التدارك والتحكيم وإعادة الحق لأصحابه عند الخطأ أو الغلط؛ لذا يُقدّم اقتراح بضم آليات «إيقاف مؤقت» أو «تحكيم مسبق» (escape-hatches) «تُمكن من التدخل البشري عند الضرورة»³.

4- تثار مسألة المسؤولية والضمان عند وقوع أخطاء تقنية أو عند تلاعب في مصادر البيانات (Oracles)، إذ يحتاج الفقيه والمشرع إلى تحديد من يُحمل خطأ التنفيذ - المبرمج، مزود الخدمة، أو الطرف المتعاقد - مع مراعاة مقاصد الشريعة في حفظ المال ودرء الظلم. وتستلزم الإجابة إطاراً تشريعياً وتقنياً موحداً لتوزيع المسؤولية وضمان سبل التعويض⁴.

¹ وائل عبد الكريم حسن حشاش، العقود الذكية: دراسة قهيية (أطروحة دكتوراه، البرنامج المشترك بين جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية وجامعة الخليل، 2024).

² محمد أحمد المعداوي عبد ربه، "تنفيذ العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين بين الواقع والمأمول: دراسة مقارنة"، مجلة روح القوانين، العدد 111، الجزء الأول (يوليو 2025): 597-765.

³ Saba Mohammed Mostafa Alboul and Hayel Abd-alHafeez Yousef Dawood, "Smart Contracts Used in the Blockchain: A Juristic Study," *Dirasat: Shari'a and Law Sciences* 49, no. 2 (2022): 47-70, <https://doi.org/10.35516/law.v49i2.1510>.

⁴ محمد أحمد المعداوي عبد ربه، مرجع سابق.

5- يمثل الغلاف التشريعي والفقهي تحدياً إضافياً؛ فغياب نصوص واضحة متخصصة بالعقود الذكية في الكثير من الدول العربية يخلق فجوة بين الابتكار التقني والحماية الشرعية للمتعاملين، مما يستلزم تضافر الفقهاء والمشرعين وخبراء التقنية لصياغة ضوابط فقهية-تشريعية تراعي مقاصد الشريعة وتضمن المرونة التقنية¹.

انطلاقاً من التحليل أعلاه، يرى الباحث أن تكييف العقود الذكية شرعاً يتطلب إطاراً شرعياً-تقنياً يضمن: (1) إعلاناً واضحاً وميسراً لإرادة الطرفين يفهمه غير المتخصص، (2) آليات إيقاف/تحكيم تُمكن من التدخل البشري عند الخطأ، (3) معايير شفافية في صياغة الكود وتعيين المسؤوليات، و(4) نصوص تشريعية أو فتاوى مسوّغة تنظم التعامل مع الأخطاء والبيانات الخارجية بما يحفظ مقصدية الشريعة في حفظ المال والعدل.

ثانياً: الآفاق المستقبلية للعقود الذكية من منظور مقاصد الشريعة.

تستند آفاق توظيف العقود الذكية في النظم المعاملاتية الإسلامية إلى قدرة هذه التقنية على خدمة مقاصد الشريعة الأساسية، لا سيما حفظ المال من الغش والتزوير، وتحقيق العدالة والوضوح في التعامل، وتيسير المعاملات بما يحقق مصلحة المكلف ورفع الحرج عن المتعاملين. ومع ذلك، فإن هذا التوظيف المشروط يتطلب ضبطاً مقاصدياً يضمن أن تكون الكودات البرمجية شفافة ومفهومة، وأن تُرفق بآليات إنسانية للرقابة والتحكيم وإمكانية الإبطال عند الخطأ أو الظلم، بحيث تُعزز مبادئ العدالة والإنصاف لا تُغيّبها الآلية التلقائية.

كما أن ثمة فرصاً واعدة في المجالات التالية: (أ) اعتماد العقود الذكية كآلية تنفيذية مناسبة لعقود الصرف والودائع والضمانات المشروطة بشرط وضوح النية والإذن، (ب) دمج آليات الشفافية والشرح (explainability) في الكود لتلافي غرر العقود، (ج) تصميم آليات تفويض ووكالة تقنية تبين أن الأفعال الصادرة عن النظام نيابةً عن الإنسان، و(د) إعداد أطر تشريعية وفقهية تتسجم مع مبادئ المقاصد وتحدد المسؤوليات وسبل الإنصاف والتعويض. وهذه الرؤية التدريجية للتبني تُمكن من استثمار مزايا العقود الذكية (السرعة، الدقة، الثبات) مع الحفاظ على مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق ومنع الظلم².

¹ العمري سمية. علي. (2022). العقود الذكية: حكمها وضوابطها الفقهية. مجلة العلوم الإسلامية، 5(2)، 91-109.

<https://doi.org/10.26389/AJSRP.M140222>

² العمري، سمية علي. (2022). مرجع سابق.

خاتمة البحث:

في ضوء ما تقدم يتبين أن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، وما أفرزته من أنماط جديدة للتعاقد عبر الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، قد طرحت أمام الفقه الإسلامي تحدياً معرفياً ومنهجياً غير مسبوق، يتمثل في كيفية استيعاب هذه التحولات التقنية ضمن منظومته التأصيلية دون الإخلال بمقاصده وأصوله القطعية. وقد أظهر البحث أن الفقه الإسلامي، بما يمتلكه من مرونة وقواعد كلية شاملة، قادر على استيعاب صور التعاقد الحديثة، متى تحققت أركان العقد المعتبرة شرعاً من رضا، وإيجاب، وقبول، ومحل مشروع، ولو تمت تلك الأركان عبر وسائط إلكترونية أو خوارزميات ذكية.

كما تبين لنا من التحليل الفقهي أن مناحل صحة العقود في الشريعة الإسلامية هو تحقق التراضي، لا وسيلة التعبير عنه؛ فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وبذلك تُعد العقود الذكية - في جوهرها - امتداداً معاصراً للعقود التقليدية، ما دامت تُترجم إرادة الأطراف على نحو واضح، خالٍ من الغرر والجهالة والإكراه. غير أن الدراسة أظهرت في الوقت نفسه ضرورة وضع ضوابط شرعية دقيقة تواكب الطبيعة التقنية لهذه العقود، وتمنع ما قد ينشأ عنها من إشكالات في المسؤولية أو النية أو العدالة التعاقدية.

ومن خلال المقاربة المقاصدية، يتضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لخدمة مقاصد الشريعة، لا خصماً لها، إذا أُحسن توجيهه وضبطه بأحكام الفقه ومبادئ العدالة. فمقصد حفظ المال، وتحقيق الشفافية، ومنع الغرر، وصيانة الحقوق، يمكن أن تتحقق بدرجة أعلى بفضل توثيق العقود الذكية ودقتها في التنفيذ، شريطة أن تُرفق بآليات رقابة وتحكيم بشرية تحفظ التوازن بين التقنية والإرادة الإنسانية.

وانتهى البحث إلى أن التكيف الفقهي الأمثل للعقود الإلكترونية المبرمة بالذكاء الاصطناعي هو اعتبارها عقوداً بين غائبين حكماً، تنعقد بالتراضي الإلكتروني وتنفذ وفق برمجة معلومة، مع اشتراط وضوح البنود، وثبوت الإرادة، وإمكانية الرجوع عند الخطأ أو الضرر. كما دعا البحث إلى تبني منهج تشريعي فقهي تكاملي يجمع بين خبرة الفقهاء والمتخصصين في التقنية والقانون، لوضع إطار شرعي موحد ينظم هذه المعاملات ويحفظ حقوق المتعاقدين في البيئة الرقمية.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول إنَّ الفقه الإسلامي بما يحمله من روح الاجتهاد المقاصدي، لا يقف موقف المتردد من التقنيات الحديثة، بل يسعى إلى توجيهها توجيهاً رشيداً يوازن بين الابتكار

التكنولوجي والانضباط الشرعي. ومن هنا تبرز القيمة المضافة لهذه الدراسة في تأكيد أنّ العقود الذكية ليست خروجاً عن روح الشريعة، بل امتداداً لتطور أدواتها في ضوء مقاصدها الكبرى، وأنّ المستقبل الفقهي للعقود الرقمية مرهون بقدرتنا على إعمال الاجتهاد المنضبط الذي يزاوج بين النص والمقصد، وبين التقنية والقيم، في سبيل إقامة نظام تعاقدى ذكي يحقق العدل والشفافية وحفظ الحقوق.

توصيات البحث:

في ضوء التحليل السابق والنتائج المشار إليها أعلاه توصي الدراسة بما يلي:

1. دعوة المجامع الفقهية إلى إصدار قرارات تفصيلية تُحدّد التكيف الشرعي للعقود الذكية وتضع معايير واضحة للتحقق من الرضا والإيجاب والقبول في البيئة الرقمية.
2. تضمين التشريعات المدنية والتجارية العربية نصوصاً خاصة بالعقود الإلكترونية الذكية، تراعي الضوابط الفقهية المقاصدية، وتحدّد آليات التحكم والرجوع في حال وقوع الخطأ التقني أو الغرر.
3. توجيه البحوث المستقبلية نحو دراسة المسؤولية الشرعية للمبرمجين ومطوّري الأنظمة الذكية، باعتبارهم أطرافاً ضمنياً في العملية التعاقدية.
4. تطوير نماذج لعقود إلكترونية متوافقة مع أحكام الشريعة يمكن توظيفها في قطاعات التمويل الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المنصات الرقمية.
5. تعزيز التكامل بين الفقهاء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والقانون عبر مراكز بحثية مشتركة تُعنى بتقنين التطبيقات الذكية في ضوء مقاصد الشريعة.

قائمة المراجع

أولاً: الكتب العربية:

1. العجلوني، أحمد خالد. التعاقد عن طريق الإنترنت. القاهرة: دار الثقافة، 2002.
2. شلقاء، شحاتة غريب. التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية: دراسة مقارنة. القاهرة: دار الجامعة الجديدة، 2008.
3. شرف الدين، أحمد سعيد. عقود التجارة الإلكترونية: تكوين العقد وإثباته. الطبعة الأولى. القاهرة: مطبوعات عين شمس، 2005.
4. الصابوني، عبد الرحمن. مدخل لدراسة التشريع الإسلامي. حلب: منشورات جامعة حلب، 1993.
5. ممدوح، خالد. إبرام العقد الإلكتروني: دراسة مقارنة. القاهرة: دار الفكر الجامعي، 2013.
6. السنهوري، عبد الرزاق. الوسيط في شرح القانون المدني: مصادر الالتزام. بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.
7. الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. المجلد 4. دمشق: دار الفكر، 1989.
8. مجمع الفقه الإسلامي الدولي. القرارات والتوصيات الصادرة عن دورات المجمع من 2 إلى 24. جدة: منظمة التعاون الإسلامي، 2019.

ثانياً: الرسائل العلمية والأطروحات

- 1- حسن، يحيى يوسف فلاح. "التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية". رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2007.
- 2- حشاش، وائل عبد الكريم حسن. "العقود الذكية: دراسة فقهية". أطروحة دكتوراه، البرنامج المشترك بين جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية وجامعة الخليل، 2024.

ثالثاً: المجلات والدوريات العلمية:

1. البرعي، أحمد سعد علي. "إنشاء عقود المعاملات وتنفيذها بين الطرق التقليدية وتقنية البلوك تشين والعقود الذكية: دراسة فقهية مقارنة". مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 60، العدد 4 (أكتوبر 2024): 459-513.

2. البلال، سابا محمد مصطفى وهائل عبد الحفيظ يوسف داوود. "العقود الذكية المستخدمة في سلسلة الكتل: دراسة فقهية." دراسات: الشريعة والعلوم القانونية 49، العدد 2 (2022): 47-70.
3. الشامي، أحمد. "العقود الذكية وأثرها على العلاقات التعاقدية - دراسة قانونية مقارنة." مجلة كلية الحقوق - جامعة طنطا 32، المجلد 2 (2021).
4. الشاعر، إبراهيم حسن. "التعاملات الذكية والعقود الرقمية في ميزان الشريعة الإسلامية." مجلة جامعة الأزهر - غزة (سلسلة العلوم الإنسانية) 22، المجلد 2 (2020).
5. الصاوي، رمضان عبد الله. "العقود الذكية وأحكامها في الفقه الإسلامي (الحلقة الثانية)." مجلة الاقتصاد الإسلامي 40، العدد 475 (يونيو 2020): 548-575.
6. الفضل، عبد الله جبريل محمد. "شروط صحة التعاقد الإلكتروني في الفقه والقانون." مجلة جامعة أم درمان الإسلامية 19، العدد 2 (2023): 282-290.
7. الكريديس، صالح بن سعد. "القواعد الفقهية الحاكمة للعقود الإلكترونية." مجلة كلية الدراسات الإسلامية ببينين بأسوان 6، العدد 6 (يوليو 2023): 843-846.
8. الكوچ، محمد بدر أحمد عثمان. "ماهية العقود الذكية." مجلة جامعة الأزهر 39، العدد 1 (يناير 2024): 1316-1330.
9. الهلالي، مصطفى. "التطورات التقنية في العقود التجارية الحديثة - قراءة فقهية تأصيلية." مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، العدد 44 (2022).
10. الخطيب، محمد الصادق. "الذكاء الاصطناعي في العقود الرقمية: التحديات الفقهية المعاصرة." مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت، العدد 117 (2023).
11. العمري، سمية علي. "العقود الذكية: حكمها وضوابطها الفقهية." مجلة العلوم الإسلامية 5، العدد 2 (2022): 91-109.
12. فودة، أحمد. "تقنية البلوك تشين بين التنظيم القانوني والضوابط الفقهية." مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 108 (2021).
13. الحمراوي، حسن محمد عمر. "التعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكتروني عبر website ووسائل حمايته: دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي." مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39 (أكتوبر 2022): 610-617.
14. حامد، خالد حسن أحمد. "التعاقد بالعملات الرقمية عبر خاصية البلوك تشين من منظور التشريع الإسلامي." مجلة كلية الحقوق جامعة أسوان 17، العدد 2 (يناير 2025): 308-357.
15. ضبش، أحمد علي صالح. "تقنية العقود الذكية وأثرها في استقرار المعاملات المالية: دراسة فقهية قانونية." الفقه العام، العدد 35 (2019): 267-270.

16. عباس، غانم محمد. "القواعد العامة في إثبات العقود الإلكترونية." *المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية* 26 (2024): 31.
17. السعدي، ناصر بن أحمد بن مبارك. "الإشكالات القانونية في العقد الإلكتروني وطرق الحل." *المجلة القانونية: مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية* 25، العدد 2 (أغسطس 2025): 1555-1557.
18. عبد ربه، محمد أحمد المعداوي. "تنفيذ العقود الذكية عبر تقنية البلوك تشين بين الواقع والمأمول: دراسة مقارنة." *مجلة روح القوانين*، العدد 111، الجزء الأول (يوليو 2025): 597-765.

رابعاً: الأبحاث والمقالات المنشورة إلكترونياً:

- 1- الناصر، عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله. *العقود الإلكترونية: دراسة فقهية مقارنة*. الرياض: جامعة الملك سعود. متاح على: <https://elibrary.mediun.edu.my/books/MAL06166.pdf>
- 2- Lama, Shilpa. "ما هي العقود الذكية؟ ما هي المشاكل التي تحلها؟" موقع BeInCrypto عربي، 24 أغسطس 2025. متاح على: <https://ar.beincrypto.com/learn/smart-contracts/>
- 3- "What Is Artificial Intelligence (AI)?" Amazon Web Services. تم الدخول في 19 أكتوبر 2025. متاح على: <https://aws.amazon.com/ar/what-is/artificial-intelligence/>

خامساً: المراجع الأجنبية:

- 1- Bassan, F. "From Smart Legal Contracts to Contracts on Blockchain." *Computer Law & Security Review* 40 (2024): 105966.
- 2- Finck, Michèle. "Smart Contracts as a Form of Solely Automated Processing Under the GDPR." *International Data Privacy Law* 9, no. 2 (2019): 78-95. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipz002>



مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية

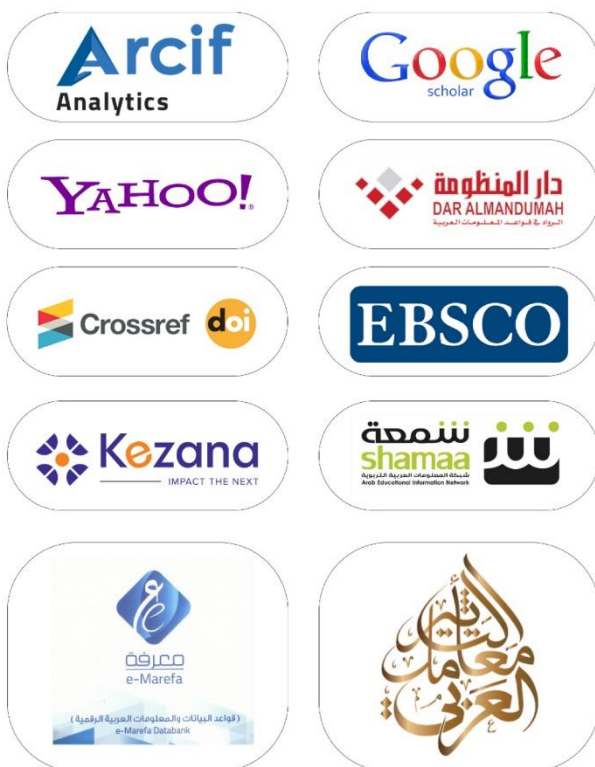
مجلة دولية شهرية علمية محكمة

الترقيم الدولي الإلكتروني: ISSN:2410- 521X

الترقيم الدولي الورقي: ISSN:2410- 1818

البريد الإلكتروني: journal@andalusuniv.net

المجلة مفهرسة في المواقع الآتية :



2025	2024	2023	2022	2021	العام
0.5978	0.3068	0.3759	0.1954	0.2692	معامل أرسيف
1.59	1.55	1.25	1.73	1.60	معامل التأثير العربي